



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0504052-23.2018.4.05.8100/CE

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: THIAGO HENRIQUE PEREZ MEIRELES

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a sentença, julgou procedente demanda na qual servidor público pleiteia o reconhecimento do seu direito a marcar férias, a partir do segundo período aquisitivo, independentemente do dia do seu ingresso no serviço público.

Na espécie, entendeu-se que, para o primeiro período de férias, deve-se aguardar o decurso de um ano, a partir do exercício efetivo do cargo público, mas que, para o segundo período, isso já não se faz necessário, salvo se a Administração demonstrar algum prejuízo ou interesse contraposto legalmente admitido.

O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos e argumentos apresentados nos autos, concluiu nos seguintes termos:

O art. 77, parágrafo 1º, da Lei nº 8.112/90, previu que o servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias remuneradas, exigindo, outrossim, para o primeiro período aquisitivo de férias, doze meses de efetivo exercício. Não há, no entanto, no aludido diploma, determinação que o servidor cumpra tempo mínimo de exercício para ter direito a gozar as segundas e subsequentes férias. Não se pode olvidar, neste ponto, que a concessão de férias é, a princípio, ato discricionário da Administração, sujeito à conveniência e à necessidade do serviço. No entanto, não havendo sequer notícia de prejuízo à entidade, o pedido de requerimento de férias deve ser concedido.

O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da **8.ª TR/SP**:

O período concessivo é válido para a fixação da regra que impede a cumulação de dois períodos, também prevista no art. 77, já citado. O raciocínio do autor possui sentido lógico, porém esbarra numa análise mais ampla da relação estatutária. No caso, mantido o vínculo laboral por um período mais longo de tempo o direito às férias não pode se dissociar do período de meses relativo a um ano de prestação de serviços. Se indenizado como pretende o autor, ao final do vínculo com a administração (vacância, exoneração ou aposentadoria), deveria devolver o valor recebido, pois teria gozado/indenizado um período a mais de férias que não corresponderia a um ano trabalhado. A regra na administração que dissocia o cumprimento do período aquisitivo e o substitui pelo ano civil é compensada ao final do vínculo, onde a análise do período laborado é retomada com base no preceito constitucional (Art. 7º, XVII). Ao contrário do alegado, o servidor público não tem o direito a férias mais amplo que o trabalhador comum, este só tem regras diferentes de concessão. (8.ª TR/SP - Processo n.º 0006921-81.2008.4.03.6302, relator o Juiz Federal Ricardo Geraldo Rezende Silveira, DJ do dia 26/02/2015)

Relatados no essencial, passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

O pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou o caso em sentido contrário ao entendimento constante de acórdão paradigma válido.

No caso, a questão controvertida é a seguinte: saber se ao servidor público é vedado, a partir do segundo período aquisitivo, gozar férias antes do decurso de 12 meses e no mesmo ano civil em que já tenha sido gozado período anterior, total ou parcialmente.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que a questão controvertida posta como objeto deste incidente de uniformização nacional deve ser afetada como representativa de controvérsia, nos termos do art. 17 do RITNU.

Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER E AFETAR** a questão controvertida objeto do presente incidente como representativo de controvérsia, determinando à STNU que proceda nos termos do art. 17 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000108621v3** e do código CRC **f36a6513**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Data e Hora: 12/3/2020, às 20:27:3

0504052-23.2018.4.05.8100

900000108621.V3